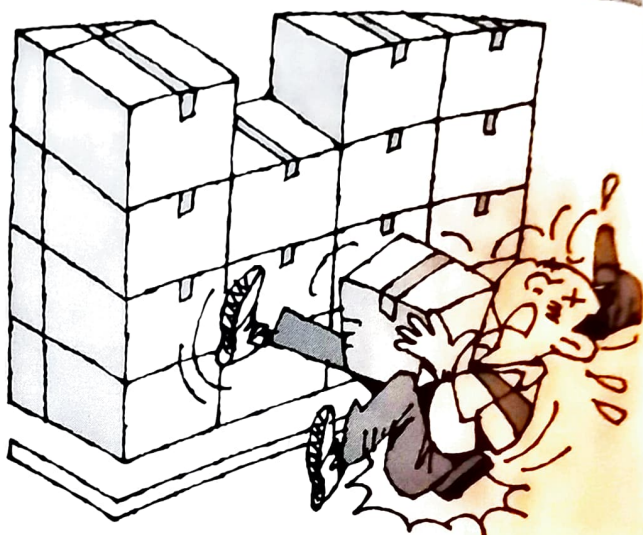


事案

Xは、自己の所有するトラックをA社の工場に持ち込み、A社の運送係の指示に従い、A社の製品の運送業務に従事していた。

A社のXに対する業務の遂行に関する指示は、原則として、運送物品、運送先および納入時刻に限られ、運転経路、出発時刻、運転方法等には及ばず、1回の運送業務を終えて次の運送業務の指示があるまでは、運送以外の別の仕事が指示されるということではなかった。



また、勤務時間については、A社の一般の従業員のように始業時刻および終業時刻が定められていたわけではなく、当日の運送業務を終えた後は、翌日の最初の運送業務の指示を受け、その荷積みを終えたならば帰宅することができ、翌日は、出社することなく、直接最初の運送先に対する運送業務を行うこととされていた。

さらに、報酬については、トラックの積載可能量と運送距離によって定まる運賃表により出来高が支払われていた。

加えて、Xの所有するトラックの購入代金はもとより、ガソリン代、修理費、運送の際の高速道路料金等も、すべてXが負担し、その上、Xに対する報酬の支払に当たっては、所得税の源泉徴収ならびに社会保険および雇用保険の保険料の控除はされておらず、Xは、この報酬を事業所得として確定申告をしていた。

あるとき、XはA社の工場で荷積み作業中に負傷し、療養および休業をすることとなったが、Xは、この傷病が業務上の事由によるものとし、Y労基署長に労働者災害補償保険法の療養補償給付および休業補償給付の支給の請求をした。

しかし、Y労基署長は、Xは、労働者災害補償保険法上の労働者に当たらないとして不支給決定をしたため、これを不服としたXが、その取消しを求めて訴えた。

争点・結論

争点	車を持ち込み運送業務に従事する運転手は、労働基準法および労働者災害補償保険法上の労働者に当たるか。
結論	当たらない。

POINT

業務の遂行に関し、特段の指揮監督を行っていたとはいえず、時間的、場所的な拘束の程度も、一般の従業員と比較してはるかに緩やかであり、指揮監督の下で労務を提供していたと評価するには足りず、報酬の支払方法、公租公課の負担等についても、労働基準法上の労働者に該当すると解するのを相当とする事情はないのであれば、労働基準法上の労働者ということはできず、労働者災害補償保険法上の労働者にも該当しないものというべきである。

判 旨

Xは、業務用機材であるトラックを所有し、自己の危険と計算の下に運送業務に従事していたものである上、A社は、運送という業務の性質上当然に必要とされる運送物品、運送先および納入時刻の指示をしていた以外には、Xの業務の遂行に関し、特段の指揮監督を行っていたとはいえず、時間的、場所的な拘束の程度も、一般の従業員と比較してはるかに緩やかであり、XがA社の指揮監督の下で労務を提供していたと評価するには足りないものといわざるを得ない。

そして、報酬の支払方法、公租公課の負担等についてみても、Xが労働基準法上の労働者に該当すると解するのを相当とする事情はない。

そうであれば、Xは、専属的にA社の製品の運送業務に携わっており、同社の運送係の指示を拒否する自由はなかったこと、毎日の始業時刻および終業時刻は、右運送係の指示内容のいかんによって事実上決定されることになること、右運賃表に定められた運賃は、トラック協会が定める運賃表による運送料よりも1割5分低い額とされていたことなど原審が適法に確定したその余の事実関係を考慮しても、Xは、労働基準法上の労働者ということとはできず、労働者災害補償保険法上の労働者にも該当しないものというべきである。

解 説

この判例では、労災保険法上の労働者は、労働基準法の労働者と同じであるとされています。XはA社との関係において、労働者性が否定されたため、労災保険法の保険給付は不支給とされました。

確認問題

- Q 上告人は、業務用機材であるトラックを所有し、自己の危険と計算の下に運送業務に従事していたものである上、F紙業は、運送という業務の性質上当然に必要とされる運送物品、運送先および納入時刻の指示をしていた以外には、上告人の業務の遂行に関し、特段の指揮監督を行っていたとはいえず、の程度も、一般の従業員と比較してはるかに緩やかであり、上告人がF紙業の指揮監督の下で労務を提供していたと評価するには足りないものといわざるを得ない。そして、等についてみても、Xが労働基準法上の労働者に該当すると解するのを相当とする事情はない。(R2選-B・C)